

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (행정처 인재개발부, ○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2019.5.27.	회신기일	2019.6.26.

행정처 인재개발부, ○○○국립공원사무소
(신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 지열설비 설치공사 하도급 계약 체결 부적정
관 계 기 관 행정처 인재개발부, ○○○국립공원사무소
내 용

1. 업무기준

○ ○○○생태탐방원 공사 계약 현황

시 설 명	사 업 명	사업기간	계약금액(천원)	계약업체
○○○생태탐방원	○○○국립공원 생태탐방원수원 신축공사(건축)	2016.10.24. ~ 2017.12.10.	4,571,718	주○○중합건설

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하도록 되어 있으며,
- 「건설산업기본법」 제25조 제1항 및 제2항에 의거 발주자는 도급하려는 건설공사의 종합적인 계획·관리·조정의 필요성, 시공기술상의 특성 및 현지여건 등을 고려하여 공사내용에 상응하는 업종을 등록한 건설업자에게 도급하도록 되어 있으며, 수급인은 공사내용에 상응하는 업종을 등록한 건설업자에게 하도급하여야 함

※ 지열설비 관련 건설업의 업종 및 업종별 업무내용(건설산업기본법 시행령 제7조 관련 별표1)

구 분	건 설 업 종	업 무 내 용	건설공사의 예시
종합공사를 시공하는 업종	산업·환경설비 공사업	종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 산업의 생산시설, 환경오염을 예방·제거·감축하거나 환경오염물질을 처리·재활용하기 위한 시설, <u>에너지 등의 생산·저장·공급시설 등을 건설하는 공사</u>	제철·석유화학공장 등 산업생산시설, 소각장·수처리설비·환경오염방지시설·하수처리시설·공공폐수처리시설·중수도 및 하·폐수처리수 재이용시설 등 환경시설공사, <u>발전소 설비공사</u>
전문공사를 시공하는 업종	기계설비공사업	건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생· <u>냉난방</u> ·공기조화·기계기구· <u>배관설비 등을 조립·설치하는 공사</u>	건축물 등 시설물에 설치하는 급배수·환기·공기조화·냉난방·급탕·주방·위생·방음·방진·전자파차단설비공사, 플랜트안의 배관·기계기구설치공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기기·지능형제어시스템·자동원격점검설비 등의 자동제어공사, 시스템에어컨(GHP·EHP)공사, <u>지열냉·난방 기기설치 및 배관공사</u> , 보온·보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량·세척공사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사, 철도기계신호공사, 건물목차단기공사 등
	보링·그라우팅 공사업	<u>지반 또는 구조물 등에 천공을 하거나 압력을 가하여 보강재를 설치하거나</u> 회반죽 등을 주입 또는 혼합처리하는 공사	보링공사, 그라우팅공사, 착정공사, <u>지열공 착정공사</u> 등

○ 「건설산업기본법」 제29조 제1항 내지 제3항에 의거 하도급인은 하도급 받은 건설공사를 다른 사람에게 다시 하도급 할 수 없으며, 동법 시행규칙 제25조의 7(다시 하도급할 수 있는 경우)에 의거 하도급받은 전체 공사금액 중 100분의 20 이내에 해당하는 금액의 공사를 다시 하도급하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 하도급할 수 있음

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 발주자로부터 공사의 품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다는 서면승낙을 받을 것

- 가. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 하도급받은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 「건설기술 진흥법」 제14조에 따른 신기술이 적용되는 공사를 그 기술을 개발한 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자에게 다시 하도급하는 경우
- 나. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 하도급받은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 「특허법」 제87조에 따라 특허권이 설정된 공법을 적용하는 공사를 그 특허를 출원한 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자에게 다시 하도급하는 경우
- 다. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 교량의 철구조물을 제작하여 조립·설치하는 공사를 하도급받은 영별표 1에 따른 철강재설치공사업을 등록한 건설업자가 그 교량의 철구조물을 조립·설치하기 위하여 영 별표 1에 따른 강구조물공사업을 등록한 건설업자에게 다시 하도급하는 경우
- 라. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 하도급받은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 하도급 받은 공사 중 점보드릴, 실드기 등 그 조작을 위하여 상근 전문인력을 보유하여야 하는 건설기계를 이용하여 시공하여야 하는 공사를 그 건설기계 및 조작을 위한 상근 전문인력을 보유하고 있는 건설업자에게 다시 하도급하는 경우
- 마. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 하도급받은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 하도급 받은 공사 중 프리플렉스 합성보 등 「특허법」 제87조에 따른 특허권 또는 「실용신안법」 제21조에 따른 실용신안권이 설

정된 자재(자재제작과정에 권리가 설정된 경우를 포함한다)를 설치하는 공사를 그 자재의 제작·설치에 관하여 전문성이 있고 제작·설치에 관한 상근 전문인력을 보유하고 있는 건설업자에게 다시 하도급하는 경우

바. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 법 제16조제1항제4호에 따른 복합공사 중 분리하여 하도급할 경우 그 공사의 계획·관리·조정이 곤란하거나 공사비용이 현저히 증가하는 공사의 전부를 하도급받은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 하도급받은 공사 중 일부에 대하여 그 공사에 관하여 전문성이 있다고 발주자 및 수급인이 인정하는 건설업자에게 다시 하도급하는 경우

사. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자로부터 하도급받은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설업자가 그 하도급받은 공사 중 주된 공사에 부수하는 종된 공사로서 전문적인 시공기술, 공법, 기능인력, 특수자재의 설치 또는 재료의 특수성이 요구되는 공사를 그 공사에 관하여 전문성이 있다고 발주자 및 수급인이 인정하는 건설업자에게 다시 하도급하는 경우

2. 다시 하도급 하는 공사의 대금지급 등과 관련된 분쟁으로 공사의 품질 및 시공상 능률이 떨어지지 아니하도록 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것

가. 하수급인으로부터 다시 하도급 받는 건설업자(이하 이 호에서 "재하수급인"이라 한다)에게 하수급인이 공사대금의 지급을 보증하는 보증서를 교부하거나 그 대금을 수급인이 직접 지급한다는 뜻과 그 지급의 방법·절차에 관하여 수급인, 하수급인 및 재하수급인이 서면으로 합의할 것

나. 하수급인과 재하수급인은 재하수급인이 다시 하도급 받는 공사와 관련하여 법 제32조제4항에 따른 건설기계대여대금 또는 건설공사용 부품 대금을 지급하지 못하거나 그 공사에 참여한 근로자의 임금을 지급하지 못한 경우에는 하수급인이 연대하여 지급할 책임을 진다는 내용으로 합의서를 작성하고, 하수급인은 그 합의서를 그 공사와 관련된 건설기계대여대금 채권자, 건설공사용 부품대금 채권자 및 근로자들에게 제시할 것

2. 현황 및 문제점

- ○○○국립공원사무소는 ‘○○○국립공원 생태탐방연수원 신축공사(건축)’을 시행하면서 (주)□□종합건설과 2016.10.24. 계약을 체결하였고, 수급자인 (주)□□종합건설은 토목공사와 기계설비공사에 대하여 각각 전문업체인 ▼▼건설(주) 및 (유)○○건설과 하도급 계약을 체결*하고 발주처인 ○○○국립공원사무소에 2016.12.21. 하도급 계약 사실을 통보하였음

* 수급자인 (주)□□종합건설의 하도급 계약 체결 현황

공종	계약기간	계약금액 (천원)	계약업체 현황		비고
			업체명	보유업종	
토목공사	2016.11.21.~2017.10.30.	932,300	▼▼건설(주)	토공사업	
기계설비공사	2016.11.30.~2017.12.10.	939,356	(유)○○건설	기계설비공사업, 시설물유지보수	*지열공사는 ○○히트펌프(주)에 위탁 시공

- (주)□□종합건설로부터 기계설비 공사 부분에 대하여 하도급을 받은 (유)○○건설은 기계설비 공사 중 지열설비 공사를 재하도급하는 경우 전체 공사금액 중 100분의 20 이내에 해당하는 금액에 대하여 관련 법에서 정한 요건을 모두 충족하는 경우 재하도급할 수 있음에도 공사금액(939,356천원) 중 100분의 20을 초과하는 275,000천원(29%)에 대하여 발주처의 승인없이 전문업체인 ○○히트펌프(주)*에게 재위탁하여

공사를 시행하였음

* ◎◎히트펌프(주)는 기계설비공사업, 보링그라우팅 공사업 면허 보유

- 계약상대자인 (주)□□종합건설의 경우 지열설비 설치공사 시공면허를 보유하고 있지 않아 지열설비 설치공사를 하도급하려면 지열설비 설치공사 면허를 보유한 사업자와 하도급계약을 체결하여야 함에도 지열설비 설치공사 시공 면허를 보유하고 있지 않은 (유)○○건설과 하도급계약을 체결하고 그 결과를 2016.12.21. 발주처에 통보함에 따라, 계약담당직원은 하수급인의 사업시행가능 여부 등을 검토하여 하수급자로 부적정하다고 판단되는 경우 하수급인 또는 하도급 계약내용의 변경을 요구하는 등 적절한 조치를 취하여야 함에도 (유)○○건설이 하수급자로서 적정한지 여부를 검토하지 않고 별도의 조치를 취하지 않는 등 하도급계약의 적정성 여부에 대한 검토를 소홀히 함

※ (유)○○건설은 지열설비 설치공사 관련 면허를 보유한 ◎◎히트펌프(주)에게 재위탁하여 공사를 완료함

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의(단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 행정처 인재개발부장은 건설공사 하도급 계약 업무를 소홀히 한 ○○○국립공원사무소(현 정보지원실) 일반직 3급 강홍규에 대하여 “신분상 주의” 조치

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 등 재발방지 방안 마련을 위하여 ○○○국립공원사무소에 대하여 “행정상 통보” 조치